

	QUY ĐỊNH		Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn		Ngày ban hành: 14/02/2022
			Lần ban hành: 02.01
			Trang: 1

A. MỤC ĐÍCH

- Chính sách sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn (sau đây gọi tắt là “**Chính sách Sở hữu trí tuệ**”) được ban hành bởi Công ty TNHH Tì Ki (Sau đây gọi tắt là “**Tiki**”) nhằm mục đích cung cấp các quy định cơ bản về sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm có thể phát sinh bởi Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn. Việc Nhà Bán Hàng có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt theo Chính sách Sở hữu trí tuệ này và các hậu quả pháp lý khác.
- Nhà Bán Hàng khi thực hiện hoạt động bán hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn phải đảm bảo không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đối với tất cả sản phẩm, dịch vụ do Nhà Bán Hàng cung cấp và có trách nhiệm tự tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Nhà Bán Hàng cam kết và đồng ý thực hiện đúng những nội dung quy định tại Chính sách này.
- Chính sách Sở hữu trí tuệ giúp Nhà Bán Hàng xây dựng một thương hiệu uy tín và đạt được sự tín nhiệm của Khách Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn.

B. PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

Đối tượng áp dụng: Cán bộ nhân viên Tiki và Nhà Bán Hàng.

Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 14/02/2022

C. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki.vn	01-QĐCS-MP
Quy định về bảng cam kết thời gian xử lý khiếu nại dành cho Nhà Bán Hàng	08-QĐCS-MP
Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng	10-QĐCS-MP

D. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI.VN

I. Quy định chung

1. Quyền tác giả và quyền liên quan

1.1 Định nghĩa

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
		Ngày ban hành: 14/02/2022
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn	Lần ban hành: 02.01
		Trang: 2

Quyền tác giả (bản quyền) là quyền của người sáng tạo ra hoặc sở hữu các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình... được tồn tại dưới hình thức

- Sách, báo
- Video
- Ảnh chụp
- Tác phẩm âm nhạc
-

(được gọi chung là “Tác Phẩm”)

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

1.2 Thời điểm phát sinh bản quyền/quyền liên quan đối với tác phẩm

Bản quyền/quyền liên quan phát sinh kể từ khi Tác Phẩm được tạo ra. Thủ tục đăng ký để nhận giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để có quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

1.3 Hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Sử dụng các Tác Phẩm không được phép của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

Ví dụ: Ảnh chụp đối với sản phẩm là tác phẩm thuộc loại quyền tác giả. Tài liệu chứng minh là file gốc ảnh hoặc giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có, không bắt buộc).

Ngoài ra, trong trường hợp Tác Phẩm có chứa hình ảnh của bất kỳ cá nhân nào thì phải được sự đồng ý của người đó.

2. Nhãn hiệu

2.1 Định nghĩa

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc

2.2 Quyền đối nhãn hiệu phát sinh từ khi nào

Khi có 1 trong 2 các tài liệu sau:

	QUY ĐỊNH		Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn		Ngày ban hành: 14/02/2022
			Lần ban hành: 02.01
			Trang: 3

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (“GCNĐKNH”) do Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp; hoặc
- Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp hoặc Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ cùng với bản sao Công báo nhãn hiệu quốc tế của đăng ký quốc tế do Văn phòng quốc tế phát hành

2.3 Những hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu

- Sử dụng trái phép nhãn hiệu của người khác đã được cấp GCNĐKNH cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
- Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được cấp GCNĐKNH cho hàng hóa/dịch vụ giống, tương tự hoặc liên quan làm cho khách hàng nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ giữa các bên.
- Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng

3. Hàng giả/hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng mẫu, hàng thử nghiệm, hàng dựng, hàng được tân trang

3.1 Định nghĩa

3.1.1 Hàng giả là hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau:

- Giả về chất lượng và công dụng:** Là những loại hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa
- Giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa:** Giả mạo tên, địa chỉ, tên thương mại, tên thương phẩm hàng hóa, mã số đăng ký lưu hành, mã vạch, bao bì hàng hóa của thương nhân khác, nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa
- Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ:** là hàng hóa thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
 - Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu: gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn	Ngày ban hành: 14/02/2022 Lần ban hành: 02.01 Trang: 4

- Hàng sao chép lậu: các bản sao được tạo ra một cách trái phép

Hàng nhái là từ chỉ hàng giả, hàng sao chép lậu, hàng vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Ví dụ:

Bao da điện thoại được đăng bán trên sàn thương mại điện tử Tiki.vn. Theo thông tin đăng tải trên sàn là sản phẩm OEM, tuy nhiên, khi giao cho khách hàng, sản phẩm có bao bì mang nhãn hiệu “SAMSUNG” (như hình).

Bao da trong trường hợp này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vì gắn nhãn hiệu “SAMSUNG” đã được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.

3.1.2 Hàng đã qua sử dụng:

Là hàng hóa đã được sử dụng bởi một cá nhân như đã bóc seal, đã được khởi động, không còn nguyên đai nguyên kiện sản phẩm, kích hoạt (không bao gồm kích hoạt từ hãng hoặc online).

3.1.3 Hàng mẫu:

Là hàng dùng làm mẫu để sản xuất, chế biến, gia công, mua bán, trưng bày ở trung tâm thương mại, hàng sản xuất để thử nghiệm.

3.1.4 Hàng thử nghiệm

Là hàng hoá ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới, có thể là hàng chính hãng nhưng đã qua thử nghiệm, sử dụng.

3.1.5 Hàng dựng

Là hàng hóa được thay thế, sửa chữa những phần bị hỏng hóc hoặc trục trặc trước đó của sản phẩm.

3.1.6 Hàng được tân trang lại:

Là hàng hóa đã qua sử dụng được sửa chữa, thay thế linh kiện, phục hồi chức năng, hình thức để có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới cùng chủng loại.

4. Kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế

4.1 Định nghĩa

- Kiểu dáng công nghiệp là hình đánh bên ngoài của sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp có thể được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này. Ví dụ, kiểu dáng xe máy, kiểu dáng chai nước, kiểu dáng đôi giày thể thao

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
		Ngày ban hành: 14/02/2022
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn	Lần ban hành: 02.01
		Trang: 5

- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế sẽ được thể hiện dưới hình thức một sản phẩm hay một quy trình cụ thể. Ví dụ: bóng đèn dây tóc, quy trình chế biến cà chua.

4.2 Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế phát sinh khi nào

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế phát sinh trên cơ sở bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

4.3 Hành vi vi phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế

- Sử dụng sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm sáng chế được bảo hộ của người khác.
- Sử dụng quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế của người khác;
- Sử dụng sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế của người khác.
- Sử dụng sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài là bản sao hoặc vẽ bản chất là bản sao (gần như không thể phân biệt được sự khác biệt) với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ;
- Sử dụng sản phẩm hoặc phần của sản phẩm là bản sao hoặc vẽ bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm có kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của người khác.

5. Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

5.1 Định nghĩa

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

5.2 Quyền đối chống cạnh tranh không lành mạnh phát sinh từ khi nào

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh

5.3 Các hành vi bị coi là cạnh tranh không lành mạnh

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn	Ngày ban hành: 14/02/2022 Lần ban hành: 02.01 Trang: 6

- Sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hoá gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ.
- Sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hoá gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

II. Quyền và Nghĩa vụ của Tiki và Nhà Bán Hàng

1. Quyền và Nghĩa vụ của Tiki

- Được quyền ban hành các chính sách, quy chế và thực hiện các hoạt động khác nhằm đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Tiki.vn tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.
- Bảo lưu, có toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy trình, quy định nhằm phục vụ hoạt động SGD TMĐT Tiki.vn
- Hỗ trợ Nhà Bán Hàng giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên SGD TMĐT Tiki.vn. Tuy nhiên, Tiki có quyền từ chối các loại khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ nằm ngoài khả năng hoặc thẩm quyền của Tiki hoặc Tiki, tùy theo quyền quyết định của mình, xét thấy trên cơ sở hợp lý việc từ chối giải quyết là phù hợp.
- Được quyền đánh giá chất lượng hàng hóa, chất lượng và hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá hàng hóa, dịch vụ của Nhà Bán Hàng một cách công khai trên SGD TMDDT Tiki.vn
- Được xử phạt nhà bán theo mức phạt được quy định tại Mục III dưới đây với hiệu lực ngay lập tức. Trong quá trình thực hiện, Tiki bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung nội dung và mức phạt nhằm đảm bảo việc quản lý hiệu quả và sẽ thông báo đến Nhà Bán Hàng.
- Tiki bảo lưu toàn quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nội dung có nguồn gốc khởi tạo hoặc được hình thành trên SGD TMĐT Tiki.vn dựa trên nền tảng của Tiki. Đối với với hình ảnh, thiết kế ... được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết rằng Tiki có quyền sử dụng hợp pháp mà không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm cả việc sử dụng như một SKU chung cho các nhà bán hàng trên sàn ...
- Trong trường hợp có nghi ngờ về bất kỳ hành vi vi phạm Chính sách Sở hữu trí tuệ này của Nhà Bán Hàng, Tiki có quyền yêu cầu và Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ được sử dụng.



QUY ĐỊNH

Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn

Mã hiệu: 05-QĐCS-MP

Ngày ban hành: 14/02/2022

Lần ban hành: 02.01

Trang: 7

- Tiki sẽ không hỗ trợ các khiếu nại liên quan tới quyền phân phối sản phẩm và giải quyết các tranh chấp về quyền phân phối sản phẩm giữa các nhà bán hàng.
- Tiki không xử lý các thông báo yêu cầu gỡ bỏ hoặc thay đổi các mô tả đúng về thông tin mang tính tương thích với các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu. Tiki sẽ không xử lý các báo cáo vi phạm liên quan đến các sản phẩm nếu người khiếu nại không cung cấp đầy đủ thông tin chứng minh là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng bị khiếu nại.
- Nếu nhà bán hàng gửi thông báo cho Tiki về việc vi phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp thì tất cả các đối tượng này phải được đăng ký và bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam. Tiki sẽ không xử lý các thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế nếu chỉ được bảo hộ tại các quốc gia khác mà chưa được bảo hộ tại Việt Nam.
- Tiki sẽ không xử lý các thông báo vi phạm nhằm vào các sản phẩm nhập khẩu song song.

2. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng

- Nếu Nhà Bán Hàng có sử dụng bất kỳ nội dung thông tin, hình ảnh, ảnh chụp, video... trong gian hàng của mình trên SGD TMĐT Tiki.vn thì phải đảm bảo rằng Nhà Bán Hàng là chủ sở hữu hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu đối với bất kỳ nội dung thông tin, hình ảnh, ảnh chụp, video... đó.
- Nhà Bán Hàng phải đảm bảo rằng việc bán sản phẩm, dịch vụ của mình không giống hoặc tương tự với sáng chế được bảo hộ của chủ thể khác trừ khi Nhà Bán Hàng chứng minh mình là chủ sở hữu sáng chế đối với sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc được sự cho phép sử dụng của chủ sở hữu đối với sáng chế cho sản phẩm, dịch vụ đó.
- Nhà Bán hàng phải đảm bảo rằng các sản phẩm của mình không có hình dáng giống hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của chủ thể khác ngoại trừ trường hợp Nhà Bán Hàng là chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm đó hoặc được sự cho phép sử dụng của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp áp dụng cho sản phẩm
- Nhà Bán Hàng đảm bảo rằng không được bán các sản phẩm hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái trên SGD TMĐT Tiki.vn. Tất cả sản phẩm đều phải có hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.
- Nhà Bán Hàng đảm bảo rằng không bán sản phẩm có gắn các nhãn hiệu đã được bảo hộ mà không phải là chủ sở hữu hoặc được sự cho phép của chủ nhãn hiệu cho chính mặt hàng đó.
- Nhà Bán Hàng khi sử dụng bất kỳ nhãn hiệu (logo, tên thương hiệu) nào cho sản phẩm, dịch vụ của mình phải đảm bảo rằng Nhà Bán Hàng là chủ sở hữu của nhãn hiệu hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu cho việc sử dụng của mình trên SGD TMĐT Tiki.vn

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 05-QĐCS-MP
	Chính sách sở hữu trí tuệ trên SGD TMĐT Tiki.vn	Ngày ban hành: 14/02/2022 Lần ban hành: 02.01 Trang: 8

- Nhà Bán Hàng đảm bảo rằng không bán các sản phẩm được sao chép một cách trái phép
- Nhà Bán Hàng đảm bảo rằng không được sử dụng thông tin như tên, địa chỉ, tên thương mại, mã số lưu hành, mã vạch của các chủ thể khác trên bao bì hoặc nhãn hàng hóa của mình.
- Nhà Bán Hàng đảm bảo không sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hoá gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ.
- Nhà Bán Hàng đảm bảo không sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hoá gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
- Nhà Bán Hàng cam kết không sử dụng nhãn hiệu đăng ký quốc tế có chỉ định bảo hộ tại Việt Nam mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng.
- Nhà Bán Hàng cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm được quy định tại Chính sách Sở hữu trí tuệ này. Các hành vi vi phạm quy định tại Chính sách Sở hữu trí tuệ này sẽ áp dụng hình thức xử lý theo văn bản **10-QĐCS-MP Bảng nội dung vi phạm và các hình thức xử lý vi phạm của Nhà Bán Hàng**.

Bằng việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn sau khi Chính sách Sở hữu trí tuệ này được ban hành, Nhà Bán Hàng, mặc nhiên được hiểu, đồng ý tuân quy các quy định được nêu tại Chính sách Sở hữu trí tuệ này.

Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
PHÒNG PHÁP CHẾ	PHÒNG PHÁP CHẾ	TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH
		
TRẦN THỊ CẨM GIANG	LÊ THỊ THÙY TRANG	VŨ THỊ NHẬT LINH